

Resumo Estruturado: Direitos Sociais (Constituição Federal de 1988)

1. Introdução e Aspectos Principiológicos (Art. 6º, CF/88)

- **Conceito e Natureza Jurídica:**
 - Os direitos sociais são **direitos fundamentais de 2ª geração (ou dimensão)**.
 - Têm como valor-fonte a **igualdade material** e configuram-se como **liberdades positivas** (obrigações de fazer/prestações positivas estatais), exigindo uma atuação ativa do Poder Público para proporcionar melhores condições de vida aos hipossuficientes e realizar a justiça social.
 - Diferenciam-se dos direitos de 1ª geração, os quais impunham uma abstenção do Estado (liberdades negativas).
 - São considerados normas de ordem pública e imperativas.
- **Origem Histórica:**
 - Decorrem da **crise do Estado liberal** impulsionada pelo avanço da industrialização e pelas condições precárias de trabalho, gerando movimentos sociais que demandavam proteção estatal.
- **Rol dos Direitos Sociais (Art. 6º, Caput):**
 - Abrange: **educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, e assistência aos desamparados**.
 - **Inclusões por Emendas Constitucionais (EC):**
 - Moradia: **EC nº 26/2000**.
 - Alimentação: **EC nº 64/2010**.
 - Transporte: **EC nº 90/2015**.
 - **Natureza do Rol:** O Supremo Tribunal Federal (STF) entende que o rol do art. 6º é **exemplificativo**, havendo outros direitos sociais previstos ao longo da Constituição (como no Título VIII - Da Ordem Social).
- **Programa de Renda Básica Familiar (Art. 6º, Parágrafo Único):**
 - Acrescido pela **EC nº 114/2021**, assegura aos **brasileiros em situação de vulnerabilidade social** o direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, na forma da lei.

2. Concretização e Exigibilidade dos Direitos Sociais

- **Reserva do Possível:**
 - A concretização dos direitos sociais requer a execução de políticas públicas e a alocação de recursos financeiros.
 - O Estado só pode invocar a cláusula da reserva do possível mediante **demonstração objetiva** da inexistência de recursos ou da ausência de previsão orçamentária.
 - **Mínimo Existencial:**
 - Atua como limite à reserva do possível.
 - O Administrador não pode alegar a limitação orçamentária para descumprir prestações essenciais à dignidade humana (mínimo existencial), a exemplo da garantia de vaga em creche.
 - **Eficácia Constitucional:**
 - Podem ter eficácia imediata e ser exigidos judicialmente, em especial diante do mínimo existencial ou de omissões estatais inconstitucionais.
 - Os direitos sociais ligados à proteção à maternidade e à infância integram o rol das **cláusulas pétreas** (Art. 60, § 4º, CF/88).
-

3. Direitos Sociais Individuais dos Trabalhadores (Art. 7º, CF/88)

O artigo 7º garante **igualdade de direitos** entre trabalhadores **urbanos e rurais**. Entre as principais garantias individuais enumeradas estão:

- **Proteção ao Emprego e Salário:**
 - **Proteção contra despedida arbitrária:** dependente de Lei Complementar; provisoriamente, o ADCT (art. 10) estabelece a indenização compensatória de 40% sobre os depósitos do FGTS.
 - **Seguro-desemprego:** garantido exclusivamente nos casos de desemprego **involuntário**.
 - **FGTS:** Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
 - **Salário Mínimo e Piso Salarial:** salário mínimo fixado em lei, unificado nacionalmente, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; e piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
 - **Irredutibilidade do Salário:** regra geral, **salvo** o disposto em convenção ou acordo coletivo de trabalho.
 - **Proteção do Salário:** constitui **crime a retenção dolosa** do salário.
 - **Remuneração Variável:** garantia de salário nunca inferior ao mínimo aos que percebem remuneração variável.
 - **13º Salário:** com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.
 - **Adicional Noturno:** remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
 - **Participação nos Lucros ou Resultados (PLR):** desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa.
- **Duração do Trabalho e Descanso:**

- **Jornada Normal:** limite máximo de **8 horas diárias e 44 horas semanais**, sendo facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva.
 - **Turnos Ininterruptos de Revezamento:** jornada especial de **6 horas**, salvo negociação coletiva.
 - **Férias Anuais Remuneradas:** com, no mínimo, **um terço (+1/3)** a mais do que o salário normal.
 - **Aviso Prévio:** proporcional ao tempo de serviço, sendo no **mínimo de 30 dias** (podendo alcançar até 90 dias conforme regulamentação legal).
 - **Segurança no Trabalho e Proteção Social:**
 - **Redução dos riscos inerentes ao trabalho:** por meio de normas de saúde, higiene e segurança.
 - **Adicionais:** de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas.
 - **Seguro contra acidentes de trabalho:** a cargo do empregador, sem excluir a indenização por este devida em caso de dolo ou culpa.
 - **Proteção à Maternidade, à Infância e ao Menor:**
 - **Licença à Gestante:** duração de **120 dias**, sem prejuízo do emprego e do salário.
 - **Creches e Pré-escolas:** assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento **até 5 anos de idade**.
 - **Proteção ao Trabalho do Menor (Art. 7º, XXXIII):**
 - Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a **menores de 18 anos**.
 - Proibição de qualquer trabalho a **menores de 16 anos**, salvo na condição de **aprendiz, a partir dos 14 anos**.
-

4. Direitos dos Trabalhadores Domésticos (Art. 7º, Parágrafo Único)

- **Igualdade Constitucional (EC nº 72/2013):**
 - A EC nº 72/2013 alterou a redação do parágrafo único do art. 7º para promover a **igualdade de direitos trabalhistas** entre empregados domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais.
 - **Direitos Assegurados:** Incluem jornada máxima de 8h/44h semanais, 13º salário, férias remuneradas (+1/3), salário mínimo, entre outros.
 - **Limitações:** Nem a totalidade dos incisos do art. 7º se aplica aos domésticos (direitos como piso salarial proporcional e proteção em face da automação não foram estendidos à categoria).
-

5. Direitos Sociais Coletivos dos Trabalhadores (Arts. 8º a 11, CF/88)

- **Liberdade e Organização Sindical (Art. 8º):**

- **Autonomia Sindical:** a lei não pode exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente. São vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical.
- **Defesa da Categoria:** cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses **coletivos ou individuais** da categoria, em questões judiciais ou administrativas. O STF estabelece ampla legitimidade processual autônoma aos sindicatos (substituição processual), dispensando autorização prévia dos associados.
- **Liberdade de Inscrição:** ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato.
- **Estabilidade Sindical (Art. 8º, VIII):** vedada a dispensa do empregado sindicalizado desde o **registro da candidatura** a cargo de direção ou representação e, se eleito (ainda que suplente), **até 1 ano após o término do mandato**, salvo falta grave.
- **Abrangência:** aplica-se também à organização de sindicatos rurais e colônias de pescadores.

- **Direito de Greve (Art. 9º):**

- Assegurado aos trabalhadores da iniciativa privada (norma de eficácia contida).
- **Titularidade:** compete aos **próprios trabalhadores** decidir sobre a oportunidade de exercer o direito de greve e os interesses a defender.
- **Atividades Essenciais:** a lei (Lei nº 7.783/89) disporá sobre os serviços essenciais e o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, punindo os abusos na forma da lei.

- **Participação em Colegiados e Representação (Arts. 10 e 11):**

- **Colegiados de Órgãos Públicos (Art. 10):** assegurada a participação de trabalhadores e empregadores nos colegiados onde seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de deliberação.
- **Representante dos Empregados (Art. 11):** nas empresas com **mais de 200 empregados**, é assegurada a eleição de 1 representante com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregadores.

💡 Se quiser aprofundar a preparação, posso elaborar um quiz direcionado para fixar as pegadinhas de prova da banca sobre limites de idade, prazos e exceções constitucionais.